P U T U S A N

Nomor 1155/Pid.Sus/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh Fadillah Alias Fadil Bin Junaidi
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 30/21 April 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Abd Muthalib DG Narang RT 007 RW 003 Kel. Paccinongang Kec. Somba Opu Kab. Gowa Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muh Fadillah Alias Fadil Bin Junaidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yakni Sdr. Dwi Setia Rini, S.H., M.H., Wasinton Samosir, S.H., Fitri Yuni, S.H., Ira Wahyulif, S.H., Ananda Nurul Umi, S.H., Metri Diana Muri, S.H., Renita, S.H., M.H., Azwita, S.H., M.H., Eko Saputra, S.H., Parhan Hasibuan, S.H., dan Desi Silvia Angraini, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Pekanbaru, berkantor dijalan Arifin Ahmad Komplek Perkantoran Gerindra Blok C No. 06 Rt.01/Rw.15 Kelurahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan Posyankum Pengadilan Negeri Pekanbaru Jalan Teratai No. 85 Kota Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Penunjukan Pengacara secara Prodeo dari Ketua Majelis Hakim tanggal 2 Nopember 2023, dalam perkara Pidana Nomor : 1155/Pid.Sus/2023/PN Pbr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1155/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1155/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUH FADILLAH Alias FADIL Bin JUNAIDI** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya 5 gram"*** dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam **Dakwaan Primair.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **MUH FADILLAH Alias FADIL Bin JUNAIDI** dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dan denda sebesar **Rp. 3.000.000.000,-** (tiga milyar rupiah), subsidair selama **6 (enam) bulan** penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
   - 1 (satu) unit tas ransel warna Coklat Tua
   - 3 bungkus plastic besar warna hijau yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 3.103,5 gram
   - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna Hijau;

   (Dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Menyesali Perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa berperilaku baik dan bersikap sopan di persidangan;
3. Bahwa Terdakwa tidak mempersulit jalannya proses persidangan; dan
4. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
5. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa MUH FADILLAH Alias FADIL Bin JUNAIDI, pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira Pukul 21.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di dalam kamar 102 Hotel Tun Teja tepatnya di Jalan Riau 1 Kelurahan Padang Terubuk Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, €œtanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 saat terdakwa sedang berada di Kota Medan, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Daeng Back Bone (dpo) dan memerintahkan terdakwa untuk berangkat menuju Kota Dumai untuk menjemput narkotika jenis shabu sebanyak 20 kantong atau sekitar 2000 gram, lalu keesokan harinya tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 04.30 wib terdakwa Kembali dihubungi oleh Sdr.Daeng Back Bone agar terdakwa berangkat ke Pekanbaru karena narkotika jenis shabu yang akan di jemput di Kota Dumai tidak jadi dan terdakwa diminta untuk menjemput narkotika jenis shabu yang ada di Pekanbaru. Selanjutnya terdakwa berangkat ke Pekanbaru dengan menggunakan travel dan sesampainya di Pekanbaru pukul 17.15 terdakwa langsung menuju ke Jalan Riau 1 dan menginap di Hotel Tun Teja tepatnya di Kamar 102 dan terdakwa berisitirahat d kamar hotel tersebut sambal menunggu perintah selanjutnya dari Sdr. Daeng Back Bone tidak lama kemudian terdakwa Kembali dihubungi oleh Sdr. Daeng back Bone dan mengatakan kepada terdakwa untuk standby setelah sholat isya, nanti aka nada yang menghubungi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa kemana akan menjemput narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya Sdr. Daeng Back Bone mengatakan kepada terdakwa bahwa narkotika jenis shabu tersebut nantinya akan di antar terdakwa ke Bandar Lampung dekat Pelabuhan Bakauheni, disana terdakwa diperintahkan untuk mencari hotel lalu narkotika jenis shabu tersebut diletakan atau disimpan dibawah tempat tidur dan kuncinya dititipkan ke resepsionis kemudian terdakwa diminta untuk mengatakan kepada resepsionis akan keluar cari makan, kemudian aka nada seseorang dari Jakarta yang tidak diketahui terdakwa yang akan ambil narkotika jenis shabu yang diletakan terdakwa di bawah tempat tidur kamar hotel tersebut, nanti orang suruhan Sdr. Daeng Back Bone tersebut akan menghubungi terdakwa dan terdakwa sebelum memberitahukan dimana tempat terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa diminta untuk menanyakan terlebih dahulu kepada sipenjemput apakah yang bersangkutan merupakan anggota daeng back bone, setelah terdakwa mengatakan mengerti, siap bos kepada Sdr. Daeng Back Bone, tidak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal terdakwa dan mengarahkan terdakwa untuk keluar dari kamar hotel Tun Teja dan berjalan kearah Hotel winstar yang jaraknya sekira 400 meter dari Hotel Tun Teja tempat terdakwa menginap, selanjutnya setelah terdakwa sampai di depan Hotel Winstar terdakwa di arahkan ke sebuah mobil yang terparkir di depan Hotel, lalu setelah terdakwa melihat mobil yang dimaksud terdakwa diminta untuk melihat ke bawah mobil bagian belakang ada sebuah tas kemudian terdakwa diminta untuk ambil tas tersebut selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan tasyang berisi narkotika jenis shabu tersebut terdakwa kembali ke Hotel Tun Teja.

Bahwa selanjutnya setelah terdakwa sampai di kamar 102 Hotel Tun teja, kemudian terdakwa mendapatkan telephone video call melalui telegram dari Sdr. Daeng Back bone untuk mengecek ada berapa bungkus narkotika jenis shabu yang ada di dalam tas tersebut, lalu terdakwa membuka tas yang diambil terdakwa tadi dan mengeluarkan bungkusan narkotika jenis shabu sambal mengarahakn kamera handphone kearah bungkusan narkotika jenis shabu yang berjumlah 3 bungkus, lalu terdakwa diminta oleh Sdr. Daeng Back bone untuk mengecek situasi dan kondisi di luar kamar, lalu terdakwa berjalan ke pintu keluar dan terdakwa membuka pintu kamar hotel tersebut dan saat terdakwa mengecek kondisi di luar kamar terdakwa mengeluarkan kepala terdakwa, terdakwa langsung di todong senjata api oleh Tim Ditresnarboa Polda Riau kemudian terdakwa beserta Tim Ditresnarkoba Polda Riau masuk ke dalam kamar 102 Hotel Tun Teja dan Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penggeledahan di dalam kamar tempat terdakwa menginap dan di temukan barang bukti berupa 1 buah tas warna coklat yang terletak di atas tempat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidur yang berisi 3 bungkus besar warna hijau atau 3000 gram yang berisi narkotika jenis shabu, serta 1 unit handphone android merk redmi warna hijau dari tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Riau untuk proses selanjutnya.

Bahwa terdakwa mendapat perintah dari Sdr. Daeng Back Bone untuk menjemput dan mengantarkan narkotika jenis shabu sudah 3 kali yaitu yang pertama pada tanggal 7 Juli 2023 terdakwa di perintahkan untuk menjemput narkotika jenis shabu di Kota Dumai sebanyak 20 katong atau 2000 gram dan terdakwa diberi upah untuk operasional sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan setelah terdakwa 1 minggu di Dumai terdakwa diperintahkan Kembali ke Makassar karena narkotika jenis shabu tidak jadi turun dari Malaysia ke Dumai, lalu jelang 3 hari terdakwa Kembali dihubungi Sdr. Daeng Back Bone untuk berangkat ke Kota Medan dan terdakwa diberikan uang operasional sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk menjemput narkotika jenis shabu sebanyak 20 kantong atau 2000 gram, namun sesampainya terdakwa di Kota Medan terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal untuk mengambil narkotika yang telah diletakan dekat tiang listrik di depan rumah makan Padang tetapi terdakwa tidak mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 2000 gram karena sudah di ambil oleh orang lain dan terdakwa hanya mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 300 gram karena terdakwa terlambat datang dari makassar, selanjutnya terdakwa membeli sendal karet perempuan yang tebal dan menyanyat bagian bawah sendal tersebut lalu terdakwa memasukan dengan cara menyelipkan narkotika jenis shabu tersebut ke dalam sendal tersebut dengan cara sebelah kanan 150 gram dan sebelah kiri 150 gram lalu terdakwa lem Kembali dan terdakwa bunngkus pakai handuk besar dan dimasukan ke dalam kardus, selanjutnya terdakwa kirim melalui JNT Express dengan tujuan ke Makassar. Selanjutnya yang kedua terdakwa Kembali mendapat perintah untuk berangkat dari Medan ke Kota Dumai dan sesampainya di Kota Dumai terdakwa Kembali dihubungi dan diminta untuk berangkat menuju kota Pekanbaru karena narkotika jenis shabu di Dumai tidak jadi datang, yang ketiga terdakwa dihubungi untuk menjemput narkotika jenis shabu di Kota Pekanbaru sebanyak 20 kantong atau 2000 gram, setelah terdakwa sampai di Pekanbaru, terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak dikenal dan mengarahakan terdakwa menuju hotel winstar yang jaraknya sekira 400 meter dari Hotel Tun Teja tempat terdakwa menginap, selanjutnya setelah terdakwa sampai di depan Hotel Winstar terdakwa di arahkan ke sebuah mobil yang terparkir di depan Hotel, lalu setelah terdakwa melihat mobil yang dimaksud terdakwa diminta untuk melihat ke bawah mobil bagian belakang ada sebuah tas kemudian terdakwa diminta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk ambil tas tersebut selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan tas yang berisi narkotika jenis shabu tersebut terdakwa kembali ke Hotel Tun Teja dan saat terdakwa cek ternyata tas tersebut berisi 3 kantong atau 3000 gram dan rencana narkotika jenis shabu sebanyak 3 kantong atau 3000 gram tersebut akan dibawa oleh terdakwa ke Bandar Lampung untuk diserahkan kepada anggota Sdr. Daeng Back Bone, dan terdakwa dijanjikan oleh Sdr. Daeng Back Bone upah atau gaji sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut belum terdakwa terima.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 420/BB/VII/10242/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Simpang Tiga Afdhilla Ihsan, SH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :a. 3 bungkus plastic besar warna hijau yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3.242,4 gram, berat pembungkusnya 1.38,9 gram, dan berat bersihnya 3.103,5 gram.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1674/NNF/2023 tanggal 08 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau berkesimpulan bahwa pada barang bukti dengan rincian sebagai berikut: Barang bukti diberi nomor 2388/2023/NNF berupa 1 bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 55.71 gram, tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin / hak menawarkan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan terdakwa MUH FADILLAH Alias FADIL Bin JUNAIDI URMAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa MUH FADILLAH Alias FADIL Bin JUNAIDI, pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira Pukul 21.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di dalam kamar 102 Hotel Tun Teja tepatnya di Jalan Riau 1 Kelurahan Padang Terubuk Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, €œtanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 21.30 wib berdasarkan informasi masyarakat tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Riau mengamankan terdakwa di kamar 102 hotek Tun Teja Pekanbaru kemudian terdakwa beserta Tim Ditresnarkoba Polda Riau masuk ke dalam kamar 102 Hotel Tun Teja dan Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penggeledahan di dalam kamar tempat terdakwa menginap dan di temukan barang bukti berupa 1 buah tas warna coklat yang terletak di atas tempat tidur yang berisi 3 bungkus besar warna hijau atau 3000 gram yang berisi narkotika jenis shabu, serta 1 unit handphone android merk redmi warna hijau dari tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Riau untuk proses selanjutnya.-

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut diperintah oleh Sdr. Daeng Back Bone untuk menjemput ke Pekanbaru dengan cara terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal dan mengarahkan terdakwa untuk keluar dari kamar hotel Tun Teja dan berjalan kearah Hotel winstar yang jaraknya sekira 400 meter dari Hotel Tun Teja tempat terdakwa menginap, selanjutnya setelah terdakwa sampai di depan Hotel Winstar terdakwa di arahkan ke sebuah mobil yang terparkir di depan Hotel, lalu setelah terdakwa melihat mobil yang dimaksud terdakwa diminta untuk melihat ke bawah mobil bagian belakang ada sebuah tas kemudian terdakwa diminta untuk ambil tas tersebut selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan tas yang berisi narkotika jenis shabu tersebut terdakwa kembali ke Hotel Tun Teja, dan shabu tersebut akan terdakwa antar ke Bandar Lampung dekat Pelabuhan Bakauheni, dengan cara terdakwa diperintahkan oleh Sdr. Daeng Back Bone untuk mencari hotel lalu narkotika jenis shabu tersebut diletakan atau disimpan dibawah tempat tidur dan kuncinya dititipkan ke resepsionis kemudian terdakwa diminta untuk mengatakan kepada resepsionis akan keluar cari makan, namun terdakwa berhasil ditangkap di dalam kamar 102 Hotel Tun Teja tepatnya di Jalan Riau 1 Kelurahan Padang Terubuk Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau dengan barang bukti berupa 1 buah tas warna coklat yang terletak di atas tempat tidur yang berisi 3 bungkus besar warna hijau atau 3000 gram yang berisi narkotika jenis shabu.

Bahwa terdakwa mendapat perintah dari Sdr. Daeng Back Bone untuk menjemput dan mengantarkan narkotika jenis shabu dan terdakwa diberikan uang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

operasional sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk menjemput narkotika jenis shabu sebanyak 3 kantong atau 3000 gram dan rencana narkotika jenis shabu sebanyak 3 kantong atau 3000 gram tersebut akan dibawa oleh terdakwa ke Bandar Lampung untuk diserahkan kepada anggota Sdr. Daeng Back Bone, dan terdakwa dijanjikan oleh Sdr. Daeng Back Bone upah atau gaji sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut belum terdakwa terima.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 420/BB/VII/10242/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Simpang Tiga Afdhilla Ihsan, SH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :a. 3 bungkus plastic besar warna hijau yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3.242,4 gram, berat pembungkusnya 1.38,9 gram, dan berat bersihnya 3.103,5 gram.-

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1674/NNF/2023 tanggal 08 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau berkesimpulan bahwa pada barang bukti dengan rincian sebagai berikut: Barang bukti diberi nomor 2388/2023/NNF berupa 1 bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 55.71 gram, tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin / hak menawarkan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan terdakwa MUH FADILLAH Alias FADIL Bin JUNAIDI URMAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JEFRI RIONALDO**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi beserta Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapn terhadap 1 (satu) orang dan Adapun nama yang telah kami tangkap adalah bernama MUH FADILAH Alias FADIL Bin JUNAIDI.
- Bahwa penangkapan tersebut pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 21.30 Wib di kamar 102 Hotel Tun Teja Jalan Riau 1 Kelurahan Padang Terubuk Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru – Riau.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Bungkus besar Plastik warna hijau yang didalamnya berisi di duga Narkotika jenis shabu diatas tempat tidur dalam kamar 102 hotel tun teja.
- Bahwa saat terdakwa di tangkap posisinya sedang berada didalam kamar 102 Hotel Tun teja dan benar narkotika jenis shabu tersebut pada saat itu dalam penguasaan terdakwa karena terdakwa hanya sendiri yang menginap di dalam kamar hotel tersebut.
- Bahwa selain dari narkotika jenis shabu barang bukti lainnya yang berhasil kami sita adalah berupa 1 (satu) buah tas warna coklat dan 1 (satu) Unit Handphone Android merk.Redmi warna Hijau.
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah tas warna coklat dilakukan penyitaan karena merupakan alat untuk membawa 3 (tiga) bungkus besar plastik hijau yang berisi diduga narkotik jenis shabu dan 1 (satu) Unit Handphone Android merk.Redmi warna Hijau dilakukan penyitaan karena merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh saudara MUH FADILLAH Alias FADIL Bin JUNAIDI untuk komunikasi pada menerima perintah untuk menjemput shabu ke Pekanbaru.
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus besar plastik warna hijau yang berisi diduga narkotika jenis shabu tersebut yang ada didalam Tas ada 2 (dua) bungkus sedangkan 1 (satu) bungkus lagi berada di luar tas tepatnya di samping Tas, karena menurut saudara MUH FADILAH Alias FADIL Bin JUNAIDI shabu tersebut baru dikeluarkannya untuk di hitung jumlahnya karena pemiliknya ingin memastikan bahwa isi dalam tas tersebut benar berjumlah 3 (tiga) bungkus.
- Bahwa Pemilik dari 3 (tiga) bungkus besar plastik warna hijau yang berisi diduga narkotika jenis shabu tersebut menurut keterangan dari saudara MUH FADILLAH Alias FADIL Bin JUNAIDI adalah saudara DAENG BACK BONE (dpo).
- Bahwa shabu tersebut baru saja di ambil terdakwa dari depan hotel winstar pekanbaru, ianya mendapatkan shabu dengan cara di arahkan oleh seseorang yang tidak dikenalnya melalui handphone untuk mengambil shabu di depan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hotek winstar dan setelah di ambil selanjutnya saudara MUH FADILLAH membawa shabu ke hotel Tun teja untuk menyimpan shabu tersebut,

- Bahwa kemudian setelah sampai di dalam kamar 102 hotel tun teja selanjutnya tas di buka dan dikeluarkan dalam tas untuk ditunjukan kepada pemiliknya yaitu saudara DAENG BACK BONE melalui Video call, dan terhadap saudara MUH FADILLAH menerangkan shabu tersebut akan di bawa ke bandar lampung untuk di simpan dalam hotel yang selanjutnya shabu tersebut nantinya di ambil oleh penjemputnya dari jakarta. Setelah kami selesai melakukan penggeledahan selanjutnya terhadap saudara MUH FADILLAH dan barang bukti kami bawa ke polda riau untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan ianya telah Menerima, menjadi Perantara jual beli, Narkotika Golongan I Dan atau Tanpa hak Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Dalam bentuk Bukan tanaman yang beratnya 5 gram Narkotika jenis shabu.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **TEGUH PRATOMO**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi beserta Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapn terhadap 1 (satu) orang dan Adapun nama yang telah kami tangkap adalah bernama MUH FADILAH Alias FADIL Bin JUNAIDI.
   - Bahwa penangkapan tersebut pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 21.30 Wib di kamar 102 Hotel Tun Teja Jalan Riau 1 Kelurahan Padang Terubuk Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru – Riau.
   - Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Bungkus besar Plastik warna hijau yang didalamnya berisi di duga Narkotika jenis shabu diatas tempat tidur dalam kamar 102 hotel tun teja.
   - Bahwa pada saat terdakwa di tangkap posisinya sedang berada didalam kamar 102 Hotel Tun teja dan benar narkotika jenis shabu tersebut pada saat itu dalam penguasaan terdakwa karena terdakwa hanya sendiri yang menginap di dalam kamar hotel tersebut.
   - Bahwa selain dari narkotika jenis shabu barang bukti lainnya yang berhasil kami sita adalah berupa 1 (satu) buah tas warna coklat dan 1 (satu) Unit Handphone Android merk.Redmi warna Hijau.
   - Bahwa terhadap 1 (satu) buah tas warna coklat dilakukan penyitaan karena merupakan alat untuk membawa 3 (tiga) bungkus besar plastik hijau yang berisi diduga narkotik jenis shabu dan 1 (satu) Unit Handphone Android merk.Redmi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

warna Hijau dilakukan penyitaan karena merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh saudara MUH FADILLAH Alias FADIL Bin JUNAIDI untuk komunikasi pada menerima perintah untuk menjemput shabu ke Pekanbaru.

- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus besar plastik warna hijau yang berisi diduga narkotika jenis shabu tersebut yang ada didalam Tas ada 2 (dua) bungkus sedangkan 1 (satu) bungkus lagi berada di luar tas tepatnya di samping Tas, karena menurut saudara MUH FADILAH Alias FADIL Bin JUNAIDI shabu tersebut baru dikeluarkannya untuk di hitung jumlahnya karena pemiliknya ingin memastikan bahwa isi dalam tas tersebut benar berjumlah 3 (tiga) bungkus.
- Bahwa Pemilik dari 3 (tiga) bungkus besar plastik warna hijau yang berisi diduga narkotika jenis shabu tersebut menurut keterangan dari saudara MUH FADILLAH Alias FADIL Bin JUNAIDI adalah saudara DAENG BACK BONE (dpo).
- Bahwa saksi menerangkan bahwa shabu tersebut baru saja di ambil terdakwa dari depan hotel winstar pekanbaru, ianya mendapatkan shabu dengan cara di arahkan oleh seseorang yang tidak dikenalnya melalui handphone untuk mengambil shabu di depan hotek winstar dan setelah di ambil selanjutnya saudara MUH FADILLAH membawa shabu ke hotel Tun teja untuk menyimpan shabu tersebut, kemudian setelah sampai di dalam kamar 102 hotel tun teja selanjutnya tas di buka dan dikeluarkan dalam tas untuk ditunjukan kepada pemiliknya yaitu saudara DAENG BACK BONE melalui Video call, dan terhadap saudara MUH FADILLAH menerangkan shabu tersebut akan di bawa ke bandar lampung untuk di simpan dalam hotel yang selanjutnya shabu tersebut nantinya di ambil oleh penjemputnya dari jakarta.
- Bahwa setelah kami selesai melakukan penggeledahan selanjutnya terhadap saudara MUH FADILLAH dan barang bukti kami bawa ke polda riau untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan ianya telah Menerima, menjadi Perantara jual beli, Narkotika Golongan I Dan atau Tanpa hak Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Dalam bentuk Bukan tanaman yang beratnya 5 gram Narkotika jenis shabu.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **WEGI ARISANDI**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi beserta Tim Ditresnarkoba Polda Riau melakukan penangkapn terhadap 1 (satu) orang dan Adapun nama yang telah kami tangkap adalah bernama MUH FADILAH Alias FADIL Bin JUNAIDI.
- Bahwa penangkapan tersebut pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 21.30 Wib di kamar 102 Hotel Tun Teja Jalan Riau 1 Kelurahan Padang Terubuk Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru – Riau.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Bungkus besar Plastik warna hijau yang didalamnya berisi di duga Narkotika jenis shabu diatas tempat tidur dalam kamar 102 hotel tun teja.
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap posisinya sedang berada didalam kamar 102 Hotel Tun teja dan benar narkotika jenis shabu tersebut pada saat itu dalam penguasaan terdakwa karena terdakwa hanya sendiri yang menginap di dalam kamar hotel tersebut.
- Bahwa selain dari narkotika jenis shabu barang bukti lainnya yang berhasil kami sita adalah berupa 1 (satu) buah tas warna coklat dan 1 (satu) Unit Handphone Android merk.Redmi warna Hijau.
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah tas warna coklat dilakukan penyitaan karena merupakan alat untuk membawa 3 (tiga) bungkus besar plastik hijau yang berisi diduga narkotik jenis shabu dan 1 (satu) Unit Handphone Android merk.Redmi warna Hijau dilakukan penyitaan karena merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh saudara MUH FADILLAH Alias FADIL Bin JUNAIDI untuk komunikasi pada menerima perintah untuk menjemput shabu ke Pekanbaru.
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus besar plastik warna hijau yang berisi diduga narkotika jenis shabu tersebut yang ada didalam Tas ada 2 (dua) bungkus sedangkan 1 (satu) bungkus lagi berada di luar tas tepatnya di samping Tas, karena menurut saudara MUH FADILAH Alias FADIL Bin JUNAIDI shabu tersebut baru dikeluarkannya untuk di hitung jumlahnya karena pemiliknya ingin memastikan bahwa isi dalam tas tersebut benar berjumlah 3 (tiga) bungkus.
- Bahwa bahwa Pemilik dari 3 (tiga) bungkus besar plastik warna hijau yang berisi diduga narkotika jenis shabu tersebut menurut keterangan dari saudara MUH FADILLAH Alias FADIL Bin JUNAIDI adalah saudara DAENG BACK BONE (dpo).
- Bahwa shabu tersebut baru saja di ambil terdakwa dari depan hotel winstar pekanbaru, ianya mendapatkan shabu dengan cara di arahkan oleh seseorang yang tidak dikenalnya melalui handphone untuk mengambil shabu di depan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hotek winstar dan setelah di ambil selanjutnya saudara MUH FADILLAH membawa shabu ke hotel Tun teja untuk menyimpan shabu tersebut,

- Bahwa kemudian setelah sampai di dalam kamar 102 hotel tun teja selanjutnya tas di buka dan dikeluarkan dalam tas untuk ditunjukan kepada pemiliknya yaitu saudara DAENG BACK BONE melalui Video call, dan terhadap saudara MUH FADILLAH menerangkan shabu tersebut akan di bawa ke bandar lampung untuk di simpan dalam hotel yang selanjutnya shabu tersebut nantinya di ambil oleh penjemputnya dari jakarta. Setelah kami selesai melakukan penggeledahan selanjutnya terhadap saudara MUH FADILLAH dan barang bukti kami bawa ke polda riau untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan ianya telah Menerima, menjadi Perantara jual beli, Narkotika Golongan I Dan atau Tanpa hak Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Dalam bentuk Bukan tanaman yang beratnya 5 gram Narkotika jenis shabu.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan saat ini terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 21.30 wib didalam Hotel Tun teja jalan Riau pekanbaru riau terdakwa ditangkap oleh Tim Ditresnarkoba Polda Riau.
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas ransel warna coklat yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik besar warna hijau berisi diduga narkotika jenis shabu dan juga ikut diamankan 1 (satu) unit handphone android merk,redmi warna hijau dan 1 (satu) buah tas ransel warna coklat yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik besar warna hijau berisi diduga narkotika jenis shabu yang di simpan didalam kamar 102 hoten Tun teja serta 1 (satu) unit handphone android merk,redmi warna hijau ditemukan dalam penguasaan tersangka
- Bahwa 1 (satu) buah tas ransel warna coklat yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik besar warna hijau berisi diduga narkotika jenis shabu tersebut posisinya pada saat ditemukan ada diatas Kasur kamar hotel Tun teja Nomor 102 yang tersangka sewa dan 1 (satu) unit handphone android merk,redmi warna hijau di temukan ada pada diri tersangka karena pada saat itu handphone dalam posisi tersangka pegang.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa **menerima** 1 (satu) buah tas ransel warna coklat yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik besar warna hijau berisi diduga narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang tersangka tidak kenal yang mana orang tersebut menghubungi tersangka dan mengarahkan tersangka untuk mengambil tas yang berisi shabu di depan hotel Winstar pekanbaru yang jaraknya dengan hotel tun teja tempat tersangka menginap sekitar 400 (empat ratus) meter.
- Bahwa yang memerintahkan terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik besar warna hijau ke pekanbaru Riau adalah saudara DAENG BACK BONE
- Bahwa terdakwa di perintahkan untuk menjemput shabu tersebut pada tanggal 27 Juli 2023 pada saat tersangka berada di medan tetapi pada saat itu saudara DAENG BACK BONE memerintahkan tersangka untuk menjemput shabu ke kota dumai naumn setelah tersangka sampai di dumai pada tanggal 28 juli 2023 sekira pukul 04.30 saudara DAENG BACK BONE kembali memerintahkan tersangka untuk bergeser ke pekanbaru karena shabu yang akan di jemput di dumai tidak jadi dan yang akan di jemput shabunya ada di pekanbaru.
- Bahwa adapun pemilik dari narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus besar tersebut adalah saudara DAENG BACK BONE
- Bahwa kegiatan terdakwa di medan adalah untuk melaksanakan perintah dari saudara BACK BONE yaitu menjemput narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kilo gram, namun karena tersangka datang terlambat dari makasar narkotika jenis shabu yang tersangka terima hanya tinggal 3 (tiga) kantong atau 300 (tiga ratus) gram.
- Bahwa terdakwa menerangkan Bahwa shabu sebanyak 300 (tiga ratus) gram yang tersangka jemput di medan pemiliknya adalah saudara DAENG BACK BONE dan tersangka menerima shabu tersebut sudah dalam keadaan di letakan oleh pengantarnya yang tersangka tidak bertemu di dekat tiang listrik depan rumah makan padang.
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah tersangka menerima shabu sebanyak 300 (tiga ratus) gram selanjutnya saudara DAENG BACK BONE memerintahkan tersangka untuk membeli sendal perempuan yang karet bagian bawahnya tebal agar bisa di kupas untuk menyelipkan shabu kedalam sendal tersebut, dan selain dari sendal tersangka membeli pisau cutter dan lem di warung, setelah itu tersangka kembali ke hotel dan kemudian tersangka langsung mengupas karet sendal bagian bawahnya serta memasukan shabu kedalam karet sendal yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mana 1 sendalnya tersangka isi sebanyak sekitar 150 (seratus lima puluh) gram sehingga 1 (satu pasang sendal tersebut dapat tersangka isi sebanyak 300 (tiga ratus) gram shabu, setelah itu sendal tersangka lem kembali dan tersangka bungkus pakai handuk besar serta tersangka masukan kedalam kardus, setelah itu shabu tersangka kirimkan melalui JNT Express ke tujuan Makasar, dan setelah selesai tersangka kembali ke hotel menunggu perintah lebih lanjut dari saudara DAENG BACK BONE.

- Bahwa terdakwa menerangkan adapun upah yang dijanjikan oleh saudara DAENG BACK BONE kepada tersangka adalah sebesar Rp. 30.000.000.- (Tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa diberi uang operasional sebesar Rp.6.000.000.- (Enam juta) rupiah pada saat tersangka masih di makasar hendak berangkat ke medan.
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah tersangka menerima Tas tersebut pada saat itu tersangka di Video call oleh saudara DAENG BACKBONE yang mana saudara DAENG BACK BONE memerintahkan tersangka untuk membuka tas tersebut sambil video call dan setelah sampai di dala kamar hotel Tas langsung tersangka buka di atas kasur dan tersangka tunjukan kepada saudara DAENG BACK BONE yang mana pada saat itu isi tas adalah 3 (tiga) bungkus besar warna hijau yang berisi diduga narkotika jenis shabu.dan setelah tersangka buka selanjutnya tersangka di suruh untuk melihat liat apakah ada orang apa tidak di sekitar kamar hotel namun pada saat tersangka membuka pintu dan melihat keluar pada saat itu tersangka langsung di tangkap oleh pihak kepolisian yang pada saat itu sudah ada didepan pintu kamar hotel yang tersangka sewa.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa upah tersangka sebesar Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) tersebut jika berhasil akan tersangka pergunakan untuk membiaya ibu tersangka berangkat Umroh ke mekah.
- Bahwa terdakwa menerangkan Bahwa terdakwa tidak memiliki izin / hak menawarkan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit tas ransel warna Coklat Tua
- 3 bungkus plastic besar warna hijau yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 3.103,5 gram

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna Hijau

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira Pukul 21.30 WIB, bertempat di dalam kamar 102 Hotel Tun Teja tepatnya di Jalan Riau 1 Kelurahan Padang Terubuk Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau terdakwa diamankan oleh Tim Ditresnarkoba Polda Riau;
- Bahwa benar dilakukan penggeledahan di dalam kamar tempat terdakwa menginap dan di temukan barang bukti berupa 1 buah tas warna coklat yang terletak di atas tempat tidur yang berisi 3 bungkus besar warna hijau atau 3000 gram yang berisi narkotika jenis shabu, serta 1 unit handphone android merk redmi warna hijau dari tangan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mendapat perintah dari Sdr. Daeng Back Bone untuk menjemput dan mengantarkan narkotika jenis shabu sudah 3 kali yaitu yang pertama pada tanggal 7 Juli 2023 terdakwa di perintahkan untuk menjemput narkotika jenis shabu di Kota Dumai sebanyak 20 katong atau 2000 gram dan terdakwa diberi upah untuk operasional sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah),
- Bahwa benar setelah terdakwa 1 minggu di Dumai terdakwa diperintahkan Kembali ke Makassar karena narkotika jenis shabu tidak jadi turun dari Malaysia ke Dumai, lalu jelang 3 hari terdakwa Kembali dihubungi Sdr. Daeng Back Bone untuk berangkat ke Kota Medan dan terdakwa diberikan uang operasional sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk menjemput narkotika jenis shabu sebanyak 20 kantong atau 2000 gram, namun sesampainya terdakwa di Kota Medan terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal untuk mengambil narkotika yang telah diletakan dekat tiang listrik di depan rumah makan Padang tetapi terdakwa tidak mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 2000 gram karena sudah di ambil oleh orang lain dan terdakwa hanya mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 300 gram karena terdakwa terlambat datang dari makassar,
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa membeli sendal karet perempuan yang tebal dan menyanyat bagian bawah sendal tersebut lalu terdakwa memasukan dengan cara menyelipkan narkotika jenis shabu tersebut ke dalam sendal tersebut dengan cara sebelah kanan 150 gram dan sebelah kiri 150 gram lalu terdakwa lem Kembali dan terdakwa bunngkus pakai handuk besar dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dimasukan ke dalam kardus, selanjutnya terdakwa kirim melalui JNT Express dengan tujuan ke Makassar.

- Bahwa benar selanjutnya yang kedua terdakwa Kembali mendapat perintah untuk berangkat dari Medan ke Kota Dumai dan sesampainya di Kota Dumai terdakwa Kembali dihubungi dan diminta untuk berangkat menuju kota Pekanbaru karena narkotika jenis shabu di Dumai tidak jadi datang, yang ketiga terdakwa dihubungi untuk menjemput narkotika jenis shabu di Kota Pekanbaru sebanyak 20 kantong atau 2000 gram, setelah terdakwa sampai di Pekanbaru, terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak dikenal dan mengarahakan terdakwa menuju hotel winstar yang jaraknya sekira 400 meter dari Hotel Tun Teja tempat terdakwa menginap,
- Bahwa benar selanjutnya setelah terdakwa sampai di depan Hotel Winstar terdakwa di arahkan ke sebuah mobil yang terparkir di depan Hotel, lalu setelah terdakwa melihat mobil yang dimaksud terdakwa diminta untuk melihat ke bawah mobil bagian belakang ada sebuah tas kemudian terdakwa diminta untuk ambil tas tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan tas yang berisi narkotika jenis shabu tersebut terdakwa kembali ke Hotel Tun Teja dan saat terdakwa cek ternyata tas tersebut berisi 3 kantong atau 3000 gram dan rencana narkotika jenis shabu sebanyak 3 kantong atau 3000 gram tersebut akan dibawa oleh terdakwa ke Bandar Lampung untuk diserahkan kepada anggota Sdr. Daeng Back Bone, dan terdakwa dijanjikan oleh Sdr. Daeng Back Bone upah atau gaji sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut belum terdakwa terima.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”Setiap Orang” adalah menunjukkan kepada Subjek Hukum atau orang yang dihadapkan Penuntut Umum sebagai Terdakwa atau Para Terdakwa dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan Terdakwa **MUH FADILLAH Alias FADIL Bin JUNAIDI** yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan adanya peristiwa sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa demikian pula menurut penilaian Majelis Hakim selama persidangan ini berlangsung, ternyata Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dan Terdakwa selalu dapat menjawab secara baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta tidak pula ditemukan adanya suatu perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pemaaf atau pembenar dalam Hukum Pidana dapat melepaskan dari kemampuan untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ”Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa pengertian "Tanpa Hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berbunyi “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi dibawah sumpah maupun keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di mana Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya ijin atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, bukti surat dan barang bukti serta petunjuk diperoleh fakta hukum bahwa sewaktu Terdakwa menerima Narkotika tidak mempunyai ijin;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa **MUH FADILLAH Alias FADIL Bin JUNAIDI** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah termasuk pejabat atau orang yang memiliki jabatan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bukan sebagai peneliti dan Terdakwa yang tidak mempunyai pekerjaan, tidak mempunyai hubungan dengan shabu-shabu yang merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali atau merupakan perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut dapat dibuktikan maka Pasal ini dapat terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan tertentu;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Metamphetamina atau yang biasa disebut dengan istilah shabu-shabu termasuk dalam golongan I lampiran nomor 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, surat keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk, yang satu sama lain saling bersesuaian ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira Pukul 21.30 WIB, bertempat di dalam kamar 102 Hotel Tun Teja tepatnya di Jalan Riau 1 Kelurahan Padang Terubuk Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau terdakwa diamankan oleh Tim Ditresnarkoba Polda Riau;
- Bahwa benar dilakukan penggeledahan di dalam kamar tempat terdakwa menginap dan di temukan barang bukti berupa 1 buah tas warna coklat yang terletak di atas tempat tidur yang berisi 3 bungkus besar warna hijau atau 3000 gram yang berisi narkotika jenis shabu, serta 1 unit handphone android merk redmi warna hijau dari tangan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mendapat perintah dari Sdr. Daeng Back Bone untuk menjemput dan mengantarkan narkotika jenis shabu sudah 3 kali yaitu yang pertama pada tanggal 7 Juli 2023 terdakwa di perintahkan untuk menjemput narkotika jenis shabu di Kota Dumai sebanyak 20 katong atau 2000 gram dan terdakwa diberi upah untuk operasional sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah),
- Bahwa setelah terdakwa 1 minggu di Dumai terdakwa diperintahkan Kembali ke Makassar karena narkotika jenis shabu tidak jadi turun dari Malaysia ke Dumai, lalu jelang 3 hari terdakwa Kembali dihubungi Sdr. Daeng Back Bone untuk berangkat ke Kota Medan dan terdakwa diberikan uang operasional sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk menjemput narkotika jenis shabu sebanyak 20 kantong atau 2000 gram, namun sesampainya terdakwa di Kota Medan terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal untuk mengambil narkotika yang telah diletakan dekat tiang listrik di depan rumah makan Padang tetapi terdakwa tidak mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 2000 gram karena sudah di ambil oleh orang lain dan terdakwa hanya mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 300 gram karena terdakwa terlambat datang dari makassar,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selanjutnya terdakwa membeli sendal karet perempuan yang tebal dan menyanyat bagian bawah sendal tersebut lalu terdakwa memasukan dengan cara menyelipkan narkotika jenis shabu tersebut ke dalam sendal tersebut dengan cara sebelah kanan 150 gram dan sebelah kiri 150 gram lalu terdakwa lem Kembali dan terdakwa bunngkus pakai handuk besar dan dimasukan ke dalam kardus, selanjutnya terdakwa kirim melalui JNT Express dengan tujuan ke Makassar.
- Bahwa selanjutnya yang kedua terdakwa Kembali mendapat perintah untuk berangkat dari Medan ke Kota Dumai dan sesampainya di Kota Dumai terdakwa Kembali dihubungi dan diminta untuk berangkat menuju kota Pekanbaru karena narkotika jenis shabu di Dumai tidak jadi datang, yang ketiga terdakwa dihubungi untuk menjemput narkotika jenis shabu di Kota Pekanbaru sebanyak 20 kantong atau 2000 gram, setelah terdakwa sampai di Pekanbaru, terdakwa dihubungi oleh orang yang tidak dikenal dan mengarahakan terdakwa menuju hotel winstar yang jaraknya sekira 400 meter dari Hotel Tun Teja tempat terdakwa menginap,
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa sampai di depan Hotel Winstar terdakwa di arahkan ke sebuah mobil yang terparkir di depan Hotel, lalu setelah terdakwa melihat mobil yang dimaksud terdakwa diminta untuk melihat ke bawah mobil bagian belakang ada sebuah tas kemudian terdakwa diminta untuk ambil tas tersebut
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa mendapatkan tas yang berisi narkotika jenis shabu tersebut terdakwa kembali ke Hotel Tun Teja dan saat terdakwa cek ternyata tas tersebut berisi 3 kantong atau 3000 gram dan rencana narkotika jenis shabu sebanyak 3 kantong atau 3000 gram tersebut akan dibawa oleh terdakwa ke Bandar Lampung untuk diserahkan kepada anggota Sdr. Daeng Back Bone, dan terdakwa dijanjikan oleh Sdr. Daeng Back Bone upah atau gaji sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan uang tersebut belum terdakwa terima.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 420/BB/VII/10242/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Simpang Tiga Afdhilla Ihsan, SH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 3 bungkus plastic besar warna hijau yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3.242,4 gram, berat pembungkusnya 1.38,9 gram, dan berat bersihnya 3.103,5 gram.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1674/NNF/2023 tanggal 08 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau berkesimpulan bahwa pada barang bukti dengan rincian sebagai berikut:
  - Barang bukti diberi nomor 2388/2023/NNF berupa 1 bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 55.71 gram, tersebut di atas adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Dengan demikian unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit tas ransel warna Coklat Tua
- 3 bungkus plastic besar warna hijau yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 3.103,5 gram
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna Hijau;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak melaksanakan program pemerintah yang memberantas peredaran narkotika yang mana narkotika termasuk dalam extraordinary crime.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUH FADILLAH Alias FADIL Bin JUNAIDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak menerima Narkotika golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram " sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUH FADILLAH Alias FADIL Bin JUNAIDI** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) unit tas ransel warna Coklat Tua;
   - 3 bungkus plastic besar warna hijau yang didalamnya berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 3.103,5 gram
   - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna Hijau;

   (Dimusnahkan)
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, oleh kami, Lifiana Tanjung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H., Sugeng Harsoyo, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurfitria, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Julia Rizki Sari, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara teleconference;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.	Lifiana Tanjung, S.H., M.H.
Sugeng Harsoyo, S.H., M.H	

Panitera Pengganti,

Nurfitria, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)